

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة لاحق

القضية التنفيذية رقم (2890-2021)

لاحقا لتقرير الخبرة المقدم من قبلنا سابقا في القضية رقم أعلاه وعلى ضوء تكليفنا من قبل المحكمة الموقرة باحتساب مقدار 73018 حصة من حصص المحكوم عليه وليس كامل حصصه كما تم احتسابها سابقا وبناءا عليه فان قيمة الحصص التي سيتم التنفيذ عليها حسب سند التأمين والرهن تصبح تساوي كما يلي:

$$105858.273 \text{ ديناراً} = (534438 \text{ ديناراً} \times 73018 / 368640 \text{ حصة})$$

مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسون ديناراً 273 فلس لا غير

تحريرا بتاريخ 2025/9/30 م

خبير مهندس زراعي
عبدالله العموش

خبير مساح ومقدر عقاري
زياد مصطفى الخطيب

خبير مهندس مدني
محمد بخت الخزاعة

المساح المرخص والمقدر العقاري المعتمد
زياد مصطفى الخطيب
07 963 963 01



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة
القضية التنفيذية رقم (2021- 2890)

بناءً على انتخابنا نحن الخبراء المساح المرخص والمقدر العقاري زياد مصطفى الخطيب والمهندس المدني محمد بخيت الخزاعلة والمهندس الزراعي عبدالله العموش خبراء في القضية التنفيذية رقم اعلاه من قبل مأمور تنفيذ المفرق وموضوعها الكشف الحسي على قطعة الأرض ذات الرقم (11) حوض 14 الدقمة حي رقم 00 لوحة رقم 7 من أراضي المفرق قرية خربة المطوي ، وبعد ان تم الوقوف على رقة العقار برقة كاتب التنفيذ مفلح الكركي فباله عن مأمور التنفيذ، ووكيل المحكوم له ، بعد ذلك تم افهامنا المهمة الموكلة لنا وهي (مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة اخرى ووصف قطعة الأرض وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار وصفا دقيقا وشاملا ووصفها من حيث موقعها ونوعها وشكلها وطبيعتها وتربتها وصلاحياتها للزراعة والبناء وبيان قربها وبعدها عن الخدمات وبيان ما عليها من انشاءات واشجار وابار اوتوازية ان وجدت وتقدر قيمة المتر المربع الواحد لقطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدر قيمة قطعة الأرض وما عليها من لشجار وانشاءات وابنية مجتمعة وبيان قيمة حصص المحكوم عليه في الابنية والانشاءات المقامة على قطعة الأرض والمزروعات وبيان الاسس والاعتبارات التي استند اليها الخبراء في تقدير سعر للمتر المربع الواحد لتلك القطعة والانشاءات المقامة عليها ان وجدت وعلى ان يذكر الخبراء في تقريرهم قولهم التي سلمت اليهم والواقع التي تم الاستناد اليها او اقتراضها في آرائهم واستنتاجاتهم والدور الذي قام به الخبراء وعدد المرات التي قاموا بزيارة العقار المطلوب اجراء الخبرة عليه ، والطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول للتقديرات مع مراعاة وجوب ان يكون الخبر للمقدر العقاري مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين وفقا لنظام تسجيل المقدرين العقاريين لرقم 81 لسنة 2004 وذلك بموجب شهادة تسجيل واعتماد مقدر عقاري مع مراعاة احكام المادة (83) 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته بان يقوم الخبير بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب مفصل عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثارة شكوك حول حيادته واستقلاليته عن اي طرف من اطراف الدعوى او ركائزهم او هيئة المحكمة على ان يكون التقدير بتاريخ وضع اليد للواقع في 2024/3/13 وعلى ان يستأنس الخبراء بالبيانات المقدمة في هذه القضية، وبعد ذلك تم تحليلنا القسم للقانوني بان نقوم بالمهمة بكل امانة واخلاص وبتم تزويدنا بالمبررات وهي سند التسجيل ومخطط الاراضي ، بعدها طلبنا من المحكمة الامهال لإعداد التقرير اللازم.

بعد ذلك وبعد الوقوف على رقة العقار ومطابقة سند التسجيل مع مخطط الاراضي ومع الواقع تم اخذ القياسات اللازمة، وتبين لي ما يلي:-

1- سند التسجيل ومخطط الاراضي متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك داخل حدود التنظيم ومساحتها تساوي (53673 متر مربع) حسب سند التسجيل.

2- تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى في قرية خربة المطوي في الجهة الغربية من بلدة حمامة بحوالي 1 كم، واجبتها على الشارع الرئيسي المسمى المفرق - جرش مباشرة، القطعة مخدومة بعدة شوارع ثانوية وشوارع رئيسية، وذات طبيعة جبلية في النصف الشمالي منها ومستوية في النصف الجنوبي منها، تربتها حمراء وصالحة للزراعة، القطعة مؤهلة بخدمات الماء والكهرباء والشوارع المعبدة.



توقيع: [Signature]

3-) بعد الكشف على حدود قطعة الأرض اعلاه تبين بأنه مقام عليها عدة ابنية , البناء الأول الشمالي عبارة عن بناء طابق ارضي حديث عام 2021 مساحته 125م² واجهته الامامية من الحجر وتشطيبات جيدة جدا وترس امامي مكشوف بمساحة 72م² , البناء الثاني الأوسط عبارة عن بناء طابق ارضي عمره اكثر من 20 سنة مساحته 275م² واجهته تلبس شحف حجرية وتشطيباته جيدة امام البناء ترس بناء حديث مكشوف ومبلط بمساحة 350م² وحول البناء سور مقصور من الداخل والخارج بطول 130متر وارتفاع 3متر وكذلك ضمن الترس الامامي بركة سباحة حديثة مكشوفة بقياس (10x4.5) ومتوسط ارتفاع 1.5متر ومجهزة بالكامل , البناء الثالث الشرقي عبارة عن طابق ارضي بمساحة 100م² عمر البناء اكثر من 15 عام واجهته من الحجر وتشطيبات جيدة , البناء الرابع الجنوبي عبارة عن بناء طابق ارضي عمره 10 سنوات مساحته 120م² واجهته من الحجر وتشطيباته ديلوكس امام البناء ترس بناء حديث مكشوف ومبلط بمساحة 250م² وحول البناء سور مقصور من الداخل والخارج بطول 150متر وارتفاع 2.5متر وكذلك ضمن الترس الامامي بركة سباحة حديثة مكشوفة بقياس (10x4.5) ومتوسط ارتفاع 1.5متر ومجهزة بالكامل , كذلك ضمن الأرض بركن سقف زيتكو عمره 8 سنوات مساحته 300م² , وكذلك يوجد على قطعة الأرض عدة ابنية قيمة عبارة عن غرف غير صالحة للسكن بمجموع مساحات 235م² , وكذلك ضمن القطعة اشجار زيتون مثمر عمره اكثر من 30 سنة عدد 320 شجرة , واشجار حنظل عمره 15 سنة عدد 2 واشجار الخيل زينة عمره 25 سنة عدد 2 واشجار حرجية (لزاب) عمره 35 سنة عدد 16 شجرة , الأرض ذات تربة حمراء وصالحة للزراعة والبناء , مؤمنة بكافة الخدمات من ماء وكهرباء وشوارع معبدة.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



التقديرات:

التقدير		سعر المتر (دينار)	المساحة م ²	الوصف
دينار	فلس			
322038	000	6	2م53673	ارض المطار
21250	000	170	2م125	البناء الاول
2250	000	30	2م75	تراس مكشوف
33000	000	120	2م275	البناء الثاني
14000	000	40	2م350	تراس مكشوف
13500	000	200	3م67.5	بركة سباحة
4000	000	بالمقطوع		سور قائم
14000	000	140	2م100	البناء الثالث
33000	000	120	2م275	البناء الرابع
14000	000	40	2م350	تراس مكشوف
13500	000	200	3م67.5	بركة سباحة
4000	000	بالمقطوع		سور قائم
9400	000	40	2م235	ابنية اخرى (غرف) غير صالحة للسكن
10500	000	35	2م300	بركس زينة
26000	000	بالمقطوع		قيمة الاشجار كاملة
534438	000	المجموع		

القيمة الكلية لقطعة الارض والابنية القائمة وملحقاتها: 534438 دينار
(خمسة وأربعة وثلاثون الفا واربعمئة وثمانية وثلاثون دينارا لا غير)

عليه تكون قيمة حصص المحكوم عليه طلال محمد ارشيد الشريف كالتالي:
(534438 دينار × 368640/99430 حصة) = 144149.2 دينار
مائة وأربعة وأربعون الفا ومائة وتسعة وأربعون دينارا و200 فلس ل

Handwritten signature

Handwritten signature

SCANNED

• على ضوء ما ورد بالمواد من (83- 86) من قانون اصول المحاكمات المدنية فيقترح للمحكمة الموقرة ما يلي:

أ- لم نستلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم.

ب- قمنا بإعداد تقرير الخبرة بانفسنا دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدوى.

ت- لم يتم الإصاحح عن ما جاء في تقرير خبرتنا لأي طرف.

ث- تم إعدة الوثائق التي سلمتنا اياها المحكمة الموقرة والتي كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكولة لنا ، مع (3) نسخ من التقرير وتم الاستعانة بالصور الفوتوغرافية لتوضيح التقرير .

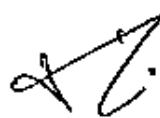
ج- قمنا نحن الخبراء المرخص والمقدر العقاري / زياد الخطيب خلوي 0796396301 والمهندس المدني محمد بخيت الخزاعة خلوي 0776289299 والمهندس الزراعي عبدالله الصوش 0776725357 بإعداد التقرير بعد أن استندنا في اعدادنا على واقع الحال للقطعة والانشاءات وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضية ومنها سند التسجيل ومخطط الاراضي، كما تم اخذ القياسات اللازمة لغايات إنجاز المهمة المطلوبة ، وقد استغرق الوقت في اعداد التقرير 10 ساعات شاملة العمل الميداني والمكتبي ، وأن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها والبناء عليها فيما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة ، وأنه لا يوجد بيننا وبين أطراف الدوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة أية علاقة قرابة أو صداقة ،، وهذه خبرتنا.

تحريرا بتاريخ 2024/5/14 م

خبير مهندس زراعي
عبدالله الصوش



خبير مساح ومقدر عقاري
زياد مصطفى الخطيب



خبير مهندس مدني
محمد بخيت الخزاعة



SCANNED